Docusign Envelope ID: 4F0269F1-D60E-4986-A457-A77BCBBF9D44

# Avenant relatif aux transferts internationaux des données à la VERSION B1.0 des clauses contractuelles types (CCT) de la Commission européenne, en vigueur le 21 mars 2022 (« avenant IDT »)[1]

## Partie 1 : Tableaux

### Tableau 3 : Informations des annexes

| **Annexe II : Mesures techniques et organisationnelles incluant les mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer la sécurité des données** |
|---|
| • ***Mesures permettant la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel*** *- votre société doit utiliser les fonctionnalités du système d'exploitation comme BitLocker (Windows) ou FileVault (Mac) (ou des substituts similaires) pour chiffrer les données au repos sur l'ordinateur portable de votre société ; pour ceux qui n'utilisent pas Windows/Mac, utiliser l'équivalent ;*<br>• ***Moyens permettant d'assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des services de traitement*** *- à tout moment, votre société doit préserver la confidentialité et l'intégrité des données et maintenir son système de manière efficace pour sa disponibilité et sa résilience.*<br>• ***Moyens permettant d'assurer la capacité de restaurer la disponibilité et l'accès aux données à caractère personnel en temps opportun en cas d'incident physique ou technique*** *- pour les utilisateurs de Windows, utiliser les fonctionnalités du système d'exploitation comme Backup et File History ; pour les utilisateurs de Mac, utiliser Time machine (ou des substituts similaires) ; pour ceux qui n'utilisent pas Windows/Mac, utiliser l'équivalent ;*<br>• ***Procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles afin d'assurer la sécurité du traitement*** *- votre société doit effectuer régulièrement des tests et des évaluations de l'efficacité de ses contrôles et s'assurer que des mesures techniques appropriées et adéquates sont en place ;*<br>• ***Mesures permettant l'identification et l'autorisation des utilisateurs*** *- assurez-vous qu'un compte utilisateur individuel est utilisé sur le système de votre société avec un mot de passe comportant au moins 8 caractères, et que personne dans votre société ne partage ses identifiants avec quiconque ;*<br>• ***Mesures permettant d'assurer la responsabilité*** *- toutes les actions réalisées sur les données doivent être associées à un utilisateur spécifique, tel que détaillé ci-dessus concernant l'identification et l'autorisation.*<br>• ***Mesures permettant la protection des données pendant leur transfert*** *- assurez-vous que votre société utilise à tout moment des réseaux sécurisés, chiffrés et sans fil, ou un VPN, ou un substitut similaire ;*<br>• ***Mesures permettant la protection des données pendant leur stockage*** *- utilisez les fonctionnalités du système d'exploitation comme BitLocker (Windows) ou FileVault (Mac) (ou des substituts similaires) pour chiffrer les données au repos sur l'ordinateur portable de votre société ; pour ceux qui n'utilisent pas Windows/Mac, utiliser l'équivalent ;*<br>• ***Mesures permettant d'assurer la sécurité physique des lieux où les données à caractère personnel sont traitées*** *- tous les employés de votre société doivent maintenir un bureau dégagé, verrouiller leur écran lorsqu'ils s'en éloignent et s'assurer que tous les appareils de la société sont enfermés à clé lorsqu'ils ne sont pas utilisés ;*<br>• ***Mesures permettant d'assurer la journalisation des événements*** *- par défaut, le système d'exploitation de votre société doit tenir à jour un journal d'exploitation ;*<br>• ***Mesures permettant d'assurer la configuration du système, y compris la configuration par défaut*** *- assurez-vous que le système d'exploitation de votre société vérifie régulièrement les correctifs de sécurité et les installe par défaut immédiatement (dans un délai maximum de 24 heures) ; assurez-vous que le système de votre société est équipé d'un antivirus - les appareils Windows peuvent utiliser Windows Defender, les appareils Mac peuvent utiliser Xprotect (ou des substituts similaires), tout deux inclus avec le système d'exploitation ; pour ceux qui n'utilisent pas Windows/Mac, utiliser l'équivalent ;*<br>• ***Mesures permettant d'assurer une conservation des données limitée*** *- votre société doit limiter la conservation de toute donnée à caractère personnel, toute information confidentielle ou tout secret* |

[1] Sauf indication contraire, tous les termes commençant par une majuscule utilisés dans le présent document auront la signification qui leur est attribuée dans l'accord de traitement des données signé par et entre l'exportateur et l'importateur. Remarque : les tableaux, annexes et toute autre information non répertoriée ici sont disponibles dans une ou plusieurs annexes supplémentaires de l'avenant du Royaume-Uni relatif aux transferts internationaux des données aux clauses contractuelles types de la Commission européenne signées entre les parties.

Docusign Envelope ID: 4F0269F1-D60E-4986-A457-A77BCBBF9D44

| |
|---|
| *commercial, et se conformer à toutes les lois et politiques en vigueur relatives à la conservation des données ;*<br>• ***Mesures permettant d'autoriser la portabilité et l'effacement des données*** *- votre société doit se conformer à toutes les lois et politiques en vigueur et aux instructions concernant la portabilité et l'effacement des données :*<br>• ***Pour les transferts vers les sous-traitants (ultérieurs), décrire également les mesures techniques et organisationnelles spécifiques prises par le sous-traitant (ultérieur) afin de pouvoir fournir une aide au responsable du traitement et, pour les transferts depuis un sous-traitant vers un sous-traitant ultérieur, à l'exportateur des données :*** *Si des transferts vers un sous-traitant (ultérieur) sont envisagés ici, veuillez le faire savoir. Votre société a la responsabilité de s'assurer que son sous-traitant (ultérieur) utilise toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données à caractère personnel, y compris, sans s'y limiter, des mesures au moins aussi fortes que celles qui sont énumérées ci-dessus.* |
| **Annexe III : Listes des sous-traitants ultérieurs (Modules 2 et 3 uniquement)** |
| Sans objet. |

## Tableau 4 : Mettre fin au présent avenant lorsque l'avenant approuvé change

| | | |
|---|---|---|
| **Mettre fin au présent avenant lorsque l'avenant approuvé change** | Les parties pouvant mettre fin au présent avenant, comme indiqué à la Section 19 : | |
| | ☒ | Importateur |
| | ☒ | Exportateur |
| | ☐ | Aucune des parties |

## Partie 2 : Clauses obligatoires

### Conclusion du présent avenant

1. Chaque partie accepte d'être liée par les conditions générales énoncées dans le présent avenant, en échange de l'autre partie acceptant également d'être liée par le présent avenant.
2. Bien que la signature des parties soit exigée pour l'Annexe 1A et la Clause 7 des CCT de l'UE approuvées, aux fins d'effectuer des transferts restreints, les parties peuvent conclure le présent avenant d'une manière qui les rende juridiquement contraignantes pour les parties et qui permette à la personne concernée de faire valoir ses droits, tels qu'énoncés dans le présent avenant. La conclusion du présent avenant aura le même effet que la signature des CCT de l'UE approuvées et de toute partie des CCT de l'UE approuvées.

### Interprétation du présent avenant

3. Lorsque le présent avenant utilise des termes qui sont définis dans les CCT de l'UE approuvées, ces termes auront la même signification que dans les CCT de l'UE approuvées. En outre, les termes suivants ont les significations suivantes :

| | |
|---|---|
| **Avenant** | Le présent avenant relatif aux transferts internationaux des données, composé du présent avenant incorporant l'avenant aux CCT de l'UE. |
| **Avenant aux CCT de l'UE** | La ou les versions des CCT de l'UE approuvées auxquelles le présent avenant est annexé, comme indiqué dans le Tableau 2, y compris les Informations des annexes. |
| **Informations des annexes** | Comme indiqué dans le Tableau 3. |
| **Protections appropriées** | Norme de protection des données à caractère personnel et des droits des personnes concernées, qui est exigée par les lois britanniques sur la protection des données lorsque vous effectuez un transfert restreint en vous fondant sur les clauses types de protection des données en vertu de l'article 46(2)(d) de l'UK GDPR (RGPD du Royaume-Uni). |
| **Avenant approuvé** | Le modèle d'avenant émis par l'ICO (Commissaire à l'information) et déposé devant le Parlement, conformément à l'article 119A de la Data Protection Act 2018 (loi de 2018 sur la protection des données), le 2 février 2022, tel que révisé en vertu de la Section 18. |
| **CCT de l'UE approuvées** | Les clauses contractuelles types figurant à l'annexe de la décision d'exécution de la Commission (UE) 2021/914 du 4 juin 2021. |
| **ICO** | Le commissaire à l'information. |
| **Transfert restreint** | Transfert couvert par le Chapitre V de l'UK GDPR. |
| **Royaume-Uni** | Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. |
| **Lois britanniques sur la protection des données** | Toutes les lois se rapportant à la protection des données, au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et/ou aux communications électroniques en vigueur de temps à autre au Royaume-Uni, y compris l'UK GDPR et la Data Protection Act 2018. |
| **UK GDPR** | Tel que défini dans la Section 3 de la Data Protection Act 2018. |

Docusign Envelope ID: 4F0269F1-D60E-4986-A457-A77BCBBF9D44

4. Le présent avenant doit toujours être interprété d'une manière conforme avec les lois britanniques sur la protection des données et de sorte qu'il remplisse l'obligation des parties de fournir les protections appropriées.
5. Si les dispositions incluses dans l'avenant aux CCT de l'UE modifient les CCT approuvées de façon non conforme aux CCT de l'UE approuvées ou de l'avenant approuvé, ladite ou lesdites modifications ne seront pas incorporées au présent avenant. A la place, A la place les dispositions équivalentes des CCT de l'UE approuvées les remplaceront.
6. En cas d'incohérence ou de conflit entre les lois britanniques sur la protection des données et le présent avenant, les lois britanniques sur la protection des données prévaudront.
7. En cas d'ambiguïté ou de conflit d'interprétations lié au présent Avenant, la signification la plus proche des lois britanniques relatives à la protection des données s'appliquera.
8. Toute référence à une législation (ou à des dispositions spécifiques de cette législation) désigne cette législation (ou cette disposition spécifique) telle qu'elle peut changer au fil du temps. Cela inclut le cas où cette législation (ou cette disposition spécifique) a été codifiée, promulguée de nouveau et/ou remplacée après la conclusion du présent avenant.

## Hiérarchie

9. Sans faire obstacle aux stipulations prévues à l'Article 5 des CCT de l'UE approuvées précisant que les CCT de l'UE approuvées prévalent sur tous les accords connexes entre les parties, les parties conviennent que, pour les transferts restreints, la hiérarchie prévue à la Section 10 prévaudra.
10. En cas d'incohérence ou de conflit entre l'avenant approuvé et l'avenant aux CCT de l'UE (le cas échéant), l'avenant approuvé prévaut sur l'avenant aux CCT de l'UE, sauf lorsque les termes incohérents ou contradictoires de l'avenant aux CCT de l'UE offrent une meilleure protection pour les personnes concernées, auquel cas lesdits termes prévaudront sur l'avenant approuvé.
11. Lorsque le présent avenant incorpore l'avenant aux CCT de l'UE qui a été conclu pour protéger les transferts en vertu du Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679, alors les parties reconnaissent que rien dans le présent avenant n'affecte l'avenant aux CCT de l'UE.

## Incorporation des CCT de l'UE et changements qui leur sont apportés

12. Le présent avenant incorpore l'avenant aux CCT de l'UE qui sont modifiées dans toute la mesure nécessaire afin que :
    a. Ensemble, ils régissent les transferts de données effectués par l'exportateur de données vers l'importateur de données, dans la mesure où les lois britanniques sur la protection des données s'appliquent au traitement effectué par l'exportateur de données lors de ce transfert de données, et là où ils fournissent des protections adéquates pour ces transferts de donnée ;
    b. Les Sections 9 à 11 prévalent sur l'Article 5 (Hiérarchie) de l'avenant aux CCT de l'UE ; et
    c. le présent avenant (y compris l'avenant aux CCT de l'UE qui y est incorporé) est (1) régi par les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles et (2) tout litige en découlant est résolu par les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles, dans chaque cas, sauf si les lois et/ou les tribunaux d'Écosse ou d'Irlande du Nord ont été expressément choisi(e)s par les parties.
13. Sauf si les parties ont convenu d'avenants alternatifs qui répondent aux exigences de la Section 12, les dispositions de la Section 15 s'appliqueront.
14. Aucune modification ne peut être apportée aux CCT de l'UE approuvées, autre que pour satisfaire aux exigences de la Section 12.
15. Sont apportées les modifications suivantes à l'avenant aux CCT de l'UE (aux fins de la Section 12) :
    a. Les références aux « clauses » désignent le présent avenant, incorporant l'avenant aux CCT de l'UE ;
    b. Dans la Clause 2, la section suivante est supprimée :

       « et, concernant les transferts de données des responsables du traitement vers les sous-traitants et/ou des sous-traitants vers les sous-traitants, les clauses contractuelles types conformément à l'article 28(7) de la réglementation (UE) 2016/679 » ;
    c. La Clause 6 (Description du ou des transferts) est remplacée par :

       « Les détails du ou des transferts, et en particulier des catégories des données à caractère personnel qui sont transférées, et de la ou des fins pour lesquelles elles sont transférées, sont ceux spécifiés dans l'Annexe I.B où les lois britanniques sur la protection des données s'appliquent au traitement de l'exportateur des données lors de la réalisation de ce transfert. » ;
    d. La Clause 8.7(i) du module 1 est remplacée par :

       « vers un pays bénéficiant de réglementations en matière d'adéquation conformément à l'article 17A de l'UK GDPR qui couvre le transfert ultérieur » ;

Docusign Envelope ID: 4F0269F1-D60E-4986-A457-A77BCBBF9D44

e. La Clause 8.8(i) des modules 2 et 3 est remplacée par :
   « le transfert ultérieur est vers un pays bénéficiant des réglementations en matière d'adéquation conformément à la Section 17 de l'UK GDPR qui couvre le transfert ultérieur ; »
f. Les références au « Règlement (UE) 2016/679 », au « Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation desdites données (Règlement général sur la protection des données) » et à « ce règlement » sont tous remplacés par « les lois britanniques sur la protection des données ». Les références à l'article ou aux articles spécifiques du « Règlement (UE) 2016/679 » sont remplacées par l'article ou la section équivalente des lois britanniques sur la protection des données ;
g. Les références au Règlement (UE) 2018/1725 sont supprimées ;
h. Les références aux termes « Union européenne », « Union », « UE », « état membre de l'UE », « état membre » et « UE ou état membre » sont toutes remplacées par « Royaume-Uni » ;
i. La référence à la « Clause 12(c)(i) » dans la Clause 10(b)(i) du module 1, est remplacée par la « Clause 11(c)(i) » ;
j. la Clause 13(a) et la Partie C de l'Annexe I ne sont pas utilisées ;
k. L'« autorité de contrôle compétente » et l'« autorité de contrôle » sont toutes deux remplacées par le « commissaire à l'information » ;
l. Dans la Clause 16(e), la sous-section (i) est remplacée par :
   « le secrétaire d'État établit des règlements en vertu de la Section 17A de la Data Protection Act 2018, qui couvrent le transfert de données à caractère personnel auxquelles ces clauses s'appliquent ; » ;
m. La Clause 17 est remplacée par :
   « Ces clauses sont régies par les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles; » ;
n. La Clause 18 est remplacée par :
   « Tout litige découlant de ces clauses sera résolu par les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles. Une personne concernée peut également intenter une action en justice contre l'exportateur des données et/ou l'importateur des données devant les tribunaux de n'importe quel pays du Royaume-Uni. Les parties conviennent de se soumettre à la juridiction de ces tribunaux. » ; et
o. Les notes de bas de page des CCT de l'UE approuvées ne font pas partie de l'avenant, à l'exception des notes de bas de page 8, 9, 10 et 11.

## Modifications apportées au présent avenant

16. Les parties peuvent convenir de modifier les Clauses 17 et/ou 18 de l'avenant aux CCT de l'UE pour se référer aux lois et/ou aux tribunaux de l'Écosse et de l'Irlande du Nord.
17. Si les parties souhaitent modifier le format des informations incluses dans la Partie 1 : Tableaux de l'avenant approuvé, elles peuvent le faire en acceptant la modification par écrit, à condition que la modification ne réduise pas les protections appropriées.
18. De temps à autre, l'ICO peut publier un avenant approuvé modifié qui :
    a. effectue des modifications raisonnables et proportionnées à l'avenant approuvé, y compris la correction des erreurs dans l'avenant approuvé ; et/ou
    b. reflète des modifications aux lois britanniques sur la protection des données ;

    L'avenant approuvé modifié spécifiera la date de début à partir de laquelle les modifications apportées à l'avenant approuvé entreront en vigueur et si les parties doivent réviser le présent avenant y compris les Informations de l'annexe. Le présent avenant est automatiquement modifié comme indiqué dans l'avenant approuvé modifié à partir de la date de début spécifiée.
19. Si l'ICO publie un avenant approuvé modifié en vertu de la Section 18, dans le cas où une partie sélectionnée dans le Tableau 4 « Mettre fin au présent avenant lorsque l'avenant approuvé change » subit, en conséquence directe des modifications apportées à l'avenant approuvé, une augmentation substantielle, disproportionnée et démontrable de :
    a ses coûts directs d'exécution de ses obligations en vertu de l'avenant ; et/ou
    b son risque en vertu de l'avenant,

    et dans les deux cas, a d'abord pris des mesures raisonnables pour réduire ces coûts ou ces risques afin qu'ils ne soient pas substantiels et disproportionnés, alors ladite partie peut mettre fin au présent avenant à la fin d'une période de préavis raisonnable, en fournissant à l'autre partie un préavis écrit pour cette période, avant la date de début de l'avenant approuvé modifié.
20. Les parties n'ont pas besoin du consentement d'un tiers pour effectuer des modifications au présent avenant, mais toute modification doit être apportée conformément à ses conditions.

Docusign Envelope ID: 4F0269F1-D60E-4986-A457-A77BCBBF9D44

## Clauses obligatoires alternatives de la Partie 2 :

| | |
|---|---|
| **Clauses obligatoires** | Partie 2 : Clauses obligatoires de l'avenant approuvé, étant l'avenant modèle B.1.0 émis par l'ICO et déposé devant le Parlement conformément à l'article 119A de la Data Protection Act 2018 le 2 février 2022, tel que révisé en vertu de la Section 18 desdites clauses obligatoires. |